

RECURSO CÍVEL Nº 5002032-39.2024.4.02.5114/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL FLAVIA HEINE PEIXOTO

RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: ALEKSANDRO FARIAS DA SILVA (AUTOR)

PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA. NECESSIDADE DE EVENTUAL CIRURGIA NÃO OBSTA A FIXAÇÃO DE DCB, INDICADA PELO PERITO EM 18/03/2025, DATA MUITO PRÓXIMA. ART 101 E ART. 60 DA LEI 8.213/1991 PREVÊEM A POSSIBILIDADE DE REVISÃO PERIÓDICA, PELO INSS, DO QUADRO MÉDICO DO SEGURADO, BEM COMO A FIXAÇÃO DA DCB. CABE AO SEGURADO EM GOZO DE BENEFÍCIO PEDIR SUA PRORROGAÇÃO. DCB DEVE SER FIXADA EM 30 DIAS APÓS A INTIMAÇÃO DA AUTARQUIA DESTE ACÓRDÃO. DESNECESSIDADE DE ENCAMINHAMENTO À REABILITAÇÃO PROFISSIONAL. RECURSO DO INSS CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

ACÓRDÃO

A 3ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO DO INSS, para fixar a DCB em 30 dias após a intimação da autarquia deste acórdão, não havendo que se falar em encaminhamento para análise da elegibilidade para reabilitação profissional, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 27 de fevereiro de 2025.

5002032-39.2024.4.02.5114

510015458505 .V5

RECURSO CÍVEL Nº 5002032-39.2024.4.02.5114/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL FLAVIA HEINE PEIXOTO

RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: ALEKSANDRO FARIAS DA SILVA (AUTOR)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto pelo INSS em face de sentença que julgou procedente em parte o pedido, para condenar o réu a restabelecer o auxílio por incapacidade temporária da parte autora desde 01/08/2024, e assegurar o pagamento do benefício até a efetiva reabilitação, a conversão do benefício em aposentadoria por incapacidade permanente, a retomada do exercício profissional de trabalho pela parte autora ou a constatação de realização de procedimento cirúrgico ou transfusão de sangue aptos a ensejar à recuperação da capacidade, admitindo-se a realização de periódicas perícias administrativas para o fim de constatar se superada a causa legal de caracterização da incapacidade da autora.

Sustenta o recorrente (evento 38) que a sentença não fixou Data de Cessação do Benefício (DCB) e ainda impediu o INSS de estabelecê-la administrativamente, atribuindo à autarquia o ônus de demonstrar que a enfermidade incapacitante não mais persiste, o que contraria a legislação de regência e a jurisprudência firmada sobre o assunto. No entanto, se o perito judicial deixar de estimar um prazo para a recuperação da capacidade laborativa, seja pelo motivo que for, inclusive em razão da necessidade de a parte autora ser submetida à cirurgia, a legislação previdenciária determina que seja fixada a DCB em 120 dias, contados da data de concessão ou de reativação do auxílio por incapacidade temporária, ficando resguardado o direito de pedir a prorrogação do benefício, caso o segurado entenda que persiste a incapacidade. Desse modo, a sentença guerreada merece ser reformada, a fim de que seja permitida a fixação de DCB, em consonância com a legislação de regência e com a jurisprudência sedimentada sobre o assunto.

É o relatório. Decido.

VOTO

A perícia judicial foi feita em **18/09/2024**, por médico **ortopedista/traumatologista**, que concluiu que o autor, motorista de ônibus, 44 anos, é portador de M50.2 - Outro deslocamento de disco cervical, M75 - Lesões do ombro e M23 - Transtornos internos dos joelhos e possuiu incapacidade temporária:

Conclusão: com incapacidade temporária

- *Justificativa: Trata-se de parte autora com doença discal degenerativa na coluna, lesão meniscal no joelho esquerdo e ruptura do manguito no ombro esquerdo. Apresenta patologias da coluna e do joelho estabilizadas no momento. Porém, há sinais de gravidade de doença no ombro esquerdo, com limitação ativa e passiva do ombro esquerdo, testes específicos dolorosos e positivos. Comprova estar aguardando fisioterapia, comprova ter sido encaminhado para avaliação cirúrgica no SISREG. Dessa forma, levando em consideração o tempo médio de espera para cirurgia pelo SUS, a parte autora apresenta incapacidade total e temporária por mais 180 dias a contar da perícia (até 18/03/2025). Há evidências de incapacidade desde a DCB em 31/07/2024.*

- *DII - Data provável de início da incapacidade: 31/07/2024*

- *Justificativa: Exame físico pericial e análise de documentos médicos.*

- ***Data provável de recuperação da capacidade: 18/03/2025***

- *Observações: Deverá ser reavaliado após o período.*

- ***A recuperação da capacidade laboral depende da realização de procedimento cirúrgico? SIM***

Assim sendo, o perito indicou a DCB para 18/03/2025.

O INSS, obedecendo ao comando da sentença, convocou o autor para perícia relativa ao programa de reabilitação a ser feita em 09/06/2025.

Não resta dúvida que o art. 101 da Lei nº 8.213/91, abaixo transcrito, estatui que o segurado em gozo de benefício por incapacidade não está obrigado a submeter-se a procedimento cirúrgico. Veja-se o texto:

Art. 101. O segurado em gozo de auxílio-doença, aposentadoria por invalidez e o pensionista inválido estão obrigados, sob pena de suspensão do benefício, a submeter-se a exame médico a cargo da Previdência Social, processo de reabilitação profissional por ela prescrito e custeado, e tratamento dispensado gratuitamente, exceto o cirúrgico e a transfusão de sangue, que são facultativos.

Em contrapartida, também resta clara a obrigatoriedade de o segurado se submeter a perícias frequentes e tratamentos disponibilizados gratuitamente pela Autarquia, bem como a processo de reabilitação, a fim de verificar a persistência do quadro fático que motivou a concessão do benefício. Deste modo, não se pode manter o benefício de auxílio-doença indefinidamente, sem que o INSS possa agendar perícia administrativa para averiguar a continuidade da incapacidade laborativa do segurado, deixando a cargo do mesmo a intenção de submeter-se, ou não, a tratamento cirúrgico.

Sabe-se que a lei deve ser interpretada em consonância com suas finalidades, como prevê o art. 6º da Lei 9.099/95, e não é menos certo que a legislação previdenciária tem o auxílio-doença como uma prestação de feição unicamente transitória, não destinada a se perpetuar no tempo. A concessão de tal benefício por tempo indefinido e sujeito à vontade do segurado de se submeter ou não à cirurgia, não se amolda, a meu ver, à interpretação finalística dada ao art. 59 da Lei 8.213/1991. De fato, este benefício teoricamente temporário poderia se transformar em definitivo, na prática, caso o segurado optasse, por exemplo, pela postergação da cirurgia.

Nestes termos, deve ser observada a incapacidade temporária, tal como consta no laudo, com previsão da data de cessação do benefício. Ainda que haja necessidade de realização de procedimento cirúrgico, isto não constitui óbice à fixação da DCB, já que o art. 60 da Lei nº 8.213/91, permite a fixação da data da cessação do benefício em 120 dias, quando não puder ser estipulada a DCB, (ou no caso, estipulada em um ano após evento futuro e incerto), ressalvado o pedido de prorrogação pelo beneficiário. Apenas se não for solicitada a prorrogação do benefício é que o mesmo será cessado na data prevista como DCB.

Art. 60. O auxílio-doença será devido ao segurado empregado a contar do décimo sexto dia do afastamento da atividade, e, no caso dos demais segurados, a contar da data do início da incapacidade e enquanto ele permanecer incapaz.

§ 8o Sempre que possível, o ato de concessão ou de reativação de auxílio-doença, judicial ou administrativo, deverá fixar o prazo estimado para a duração do benefício.

§ 9o Na ausência de fixação do prazo de que trata o § 8o deste artigo, o benefício cessará após o prazo de cento e vinte dias, contado da data de concessão ou de reativação do auxílio-doença, exceto se o segurado requerer a sua prorrogação perante o INSS, na forma do regulamento, observado o disposto no art. 62 desta Lei.

§ 10. O segurado em gozo de auxílio-doença, concedido judicial ou administrativamente, poderá ser convocado a qualquer momento para avaliação das condições que ensejaram sua concessão ou manutenção, observado o disposto no art. 101 desta Lei.

Portanto, a DCB deveria ser fixada em **18/03/2025, data indicada pelo perito.** Como esta data está muito próxima, a DCB deverá ocorrer no 30º dia após a intimação da autarquia do acórdão, a fim de resguardar o direito do segurado de requerer a prorrogação do benefício nos 15 (quinze) dias que antecederem o tempo final, prazo este que é dado aos demais segurados do Regime Geral de Previdência Social (RGPS), nos termos do art. 304, §2º, I, da Instrução Normativa INSS/PRES nº 77/2015.

Nestes termos, merece ser a sentença reformada em parte.

Fica, desde já, prequestionada toda a matéria constitucional e infraconstitucional aplicável à matéria, sendo desnecessária a oposição de embargos de declaração para este fim.

Sem condenação em honorários, por se tratar de recorrente vencedor parcial da demanda.

Publique-se. Intimem-se.

Transitada em julgado, certifique-se e, após, remetam-se os autos ao Juizado de origem, com a devida baixa.

Pelo exposto, **VOTO NO SENTIDO DE CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO DO INSS, para fixar a DCB em 30 dias após a intimação da autarquia deste acórdão, não havendo que se falar em encaminhamento para análise da elegibilidade para reabilitação profissional.**